

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1533 -
1534/2530

นางลำพรวน ภู่วง กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นสุธาทิพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นแหลมทอง
อุตสาหกรรม

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

นางลำพรวน ภู่วง กับพวก โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาที่ว่าทรัพย์เป็นของใคร จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่
รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด
ขอนแก่นสุธาทิพย์ ผู้ร้อง ได้ทรัพย์มาจากนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์
ทั้งหมดจึงเป็นของจำเลยหาใช่ของผู้ร้องไม่ และการที่ศาลฟังข้อเท็จจริงจากพยาน
บอกเล่าแล้ววินิจฉัยว่าทรัพย์เป็นของนายปกรณ์สีศิริกุล นั้นเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้วินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 80)

สืบเนื่องจากศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างวันที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนประจำปีพร้อมทั้งดอกเบี้ย ฯลฯ จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ฯลฯ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นสุรชาติพิทย์ ยื่นคำร้องอ้างว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง มิใช่ของจำเลย ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว

นายปกรณ์สีศิริกุล ยื่นคำร้องอ้างว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง มิใช่ของจำเลย ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินดังกล่าวศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินทั้ง 2 เรื่องเข้าด้วยกัน โดยเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นสุรชาติพิทย์ว่าผู้ร้องที่ 1 และเรียกนายปกรณ์สีศิริกุลว่าผู้ร้องที่ 2

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินในประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินภูมิภาคที่ 4 เอกสารหมายผู้ร้องที่ 1.1 คือทรัพย์สินหมวด ก. ลำดับที่ 2 ที่ 3 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 24 กับทรัพย์สินหมวด ง. ทั้ง 11 ลำดับ

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 70)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์โจทก์ข้อ 2 ก. ที่ว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของจำเลย มิใช่ของผู้ร้องที่ 1 จำเลยกับผู้ร้องที่ 1 สมคบกันทำสัญญาซื้อขายหลังจากทรัพย์สินถูกยึดแล้ว กับอุทธรณ์โจทก์ข้อ 2 ข. ที่ว่า รถยนต์ที่ยึดทุกคันจำเลยครอบครองและใช้อยู่จนถึงวันยึด ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้ร้องที่ 2 การซื้อขายรถยนต์จำเลยกับผู้ร้องที่ 2 ร่วมกันทำขึ้นเพื่อฉ้อฉลโจทก์พยานบุคคลที่ว่าทรัพย์สินมิใช่ของจำเลย

เป็นพยานบอกเล่าต้องห้ามมิให้รับฟัง นั้น ในปัญหาข้อนี้ศาลแรงงานกลางฟังว่า
ทรัพย์ที่ผู้ร้องที่ 1 และผู้ร้องที่ 2 ร้องขัดทรัพย์นั้นมิใช่ของจำเลย แต่เป็นของผู้ร้อง
แต่ละสำนวน อุทธรณ์โจทก์ทั้ง 2 ข้อเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังเป็นยุติแล้ว จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522
มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์โจทก์ข้อ 2 ก. ที่ว่า ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดเป็นของจำเลย
ไม่ใช่ของผู้ร้องที่ 1 จำเลยกับผู้ร้องที่ 1 สมคบกันทำสัญญาซื้อขายหลังจากทรัพย์ถูก
ยึดแล้ว กับอุทธรณ์โจทก์ข้อ 2 ข. ที่ว่า รถยนต์ที่ยึดทุกคันจำเลยครอบครองและใช้
อยู่จนถึงวันยึด ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้ร้องที่ 2 การซื้อขายรถยนต์จำเลย
กับผู้ร้องที่ 2 ร่วมกันทำขึ้นเพื่อฉ้อฉลโจทก์พยานบุคคลที่ว่าทรัพย์ไม่ใช่ของจำเลย
เป็นพยานบอกเล่าต้องห้ามมิให้รับฟัง นั้น ในปัญหาข้อนี้ศาลแรงงานกลางฟังว่า
ทรัพย์ที่ผู้ร้องที่ 1 และผู้ร้องที่ 2 ร้องขัดทรัพย์นั้นมิใช่ของจำเลย แต่เป็นของผู้ร้อง
แต่ละสำนวน อุทธรณ์โจทก์ทั้ง 2 ข้อเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังเป็นยุติแล้ว จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522
มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สินवल คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ